

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPOERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO	CIVIL NÚM. CB2026CV00085
DEMANDANTE	
v.	SALÓN NÚM. 307
HAMID ARMANDO MUÑOZ MÉNDEZ; ARLENE MARIE PASCUAL TODO	
DEMANDADOS	SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO

COMPARECENCIA ESPECIAL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparecen los demandados, de manera especial y sin someterse a la jurisdicción de esta Curia, representados por el abogado que suscribe y respetuosamente INFORMA:

En el día de hoy, la junta de Planificación de Puerto Rico presentó dos mociones para que se les anotara la rebeldía a ambos demandados. En su escrito expusieron que el pasado 1 de abril de 2026 se publicó en un periódico de circulación general la demanda de autos para los demandados. Junto a su escrito, además, incluyeron ciertos anejos a los que hacen referencia. Exponen además que se envió copia de la demanda tanto a Hamid Armando Muñoz Méndez como a Arlene Mare Pascual Toro el 10 de abril de 2026, haciendo referencia al anejo 1c presentado como evidencia de esto. Culmina peticionando que se le anote la rebeldía a los demandados por haber cumplido con lo ordenado por el Tribunal, a saber, haberlo emplazado debidamente por edictos. Sin embargo, por no haber cumplido con los requisitos establecidos en la Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según enmendadas, en específico con las reglas 4.6 y 4.7, corresponde que este Tribunal, luego de evaluar tanto el presente escrito, como los presentados por la parte demandante, concluya que los demandados no han sido emplazados, por lo que no ha adquirido jurisdicción sobre estos.

La Regla 4.6 de las de Procedimiento Civil establece los lineamientos que se tienen que seguir cuando se vaya a emplazar a una o más partes mediante edictos. En específico dispone:

Regla 4.6. Emplazamiento mediante edictos y su publicación

(a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico, que estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de realizadas las diligencias pertinentes o se oculte para no ser emplazada, o si es una corporación extranjera sin agente residente y así se compruebe a satisfacción del tribunal mediante una declaración jurada que exprese dichas diligencias, y aparezca también de dicha declaración o de la demanda presentada que existe una reclamación que justifica la concesión de algún remedio contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden para disponer que el emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá un diligenciamiento negativo como condición para dictar la orden que disponga que el emplazamiento se haga mediante edicto. La orden dispondrá que la publicación se haga una sola vez en un periódico de circulación general de la Isla de Puerto Rico. La orden dispondrá, además, que dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del edicto se dirija a la parte demandada una copia del emplazamiento y de la demanda presentada, por correo certificado con acuse de recibo o cualquier otra forma de servicio de entrega de correspondencia con acuse de recibo, siempre y cuando dicha entidad no posea vínculo alguno con la parte demandante y no tenga interés en el pleito, al lugar de su última dirección física o postal conocida, a no ser que se justifique mediante una declaración jurada que a pesar de los esfuerzos razonables realizados, dirigidos a encontrar una dirección física o postal de la parte demandada, con expresión de éstos, no ha sido posible localizar dirección alguna de la parte demandada, en cuyo caso el tribunal excusará el cumplimiento de esta disposición.

(b) El contenido del edicto tendrá la información siguiente:

(1) Título—Emplazamiento por Edicto

(2) Sala del Tribunal de Primera Instancia

(3) Número del caso

(4) Nombre de la parte demandante

(5) Nombre de la parte demandada a emplazarse

(6) Naturaleza del pleito

(7) Nombre, dirección y de teléfono del abogado o abogada de la parte demandante

(8) Nombre de la persona que expidió el edicto

(9) Fecha de expedición

(10) Término dentro del cual la persona así emplazada deberá contestar la demanda, según se dispone en la Regla 10.1, y la advertencia a los efectos de que si no contesta la demanda presentando el original de la contestación ante el tribunal correspondiente, con copia a la parte demandante, se le anotará la rebeldía y se dictará sentencia para conceder el remedio solicitado sin más citarle ni oírle. El edicto identificará con letra negrilla tamaño diez (10) puntos toda primera mención de persona natural o jurídica que se mencione en éste.

Si la demanda es enmendada en cualquier fecha anterior a la de la comparecencia de la parte demandada emplazada mediante edictos, dicha demanda enmendada se le notificará en la forma dispuesta por la regla de emplazamiento aplicable al caso.

(c) Cuando se trate de parte demandada desconocida, su emplazamiento se hará mediante edictos en conformidad con lo dispuesto en esta regla, dándose cumplimiento sustancial a dichas disposiciones en todo lo posible.

(Énfasis nuestro)

Por su parte, la Regla 4.7 establece que:

Regla 4.7. Prueba del diligenciamiento

“La persona que diligencie el emplazamiento presentará en el Tribunal la constancia de haberlo hecho dentro del plazo concedido a la persona emplazada para comparecer. Si el diligenciamiento lo realizó un alguacil o alguacila, su prueba consistirá en una certificación al efecto; si lo realizó una persona particular, ésta consistirá en su declaración jurada. En caso de que la notificación del emplazamiento se haga por edictos, se probará su publicación mediante la declaración jurada del (de la) administrador(a) o agente autorizado(a) del periódico, acompañada de un ejemplar del edicto publicado y

de un escrito del abogado o abogada que certifique que se depositó en el correo una copia del emplazamiento y de la demanda. En los casos de emplazamiento comprendidos en la Regla 4.3(b)(2) y (5) se acreditará el diligenciamiento mediante una declaración jurada que establezca el cumplimiento con todos los requisitos establecidos o por la orden del juez o jueza. En el caso comprendido en la Regla 4.6, se presentará el acuse de recibo de la parte demandada. La omisión de presentar prueba del diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto a su validez. La admisión de la parte demandada de que ha sido emplazada, su renuncia del diligenciamiento del emplazamiento o su comparecencia hará innecesaria tal prueba.”

(Énfasis nuestro)

Al observar con detenimiento lo dispuesto en las reglas 4.7 y 4.7, en específico aquello marcado con énfasis especial, es forzoso concluir que la parte demandante falló en cumplir con la totalidad de los requisitos de emplazamientos por edicto. En específico la Regla 4.6 es meridianamente clara cuando expresa que el contenido del emplazamiento tendrá la “**Sala del Tribunal de Primera Instancia**” donde se esté atendiendo la controversia. Este requisito no es uno discrecional de quien solicita y publica los emplazamientos y la deficiencia de esto provoca que el emplazamiento sea defectuoso. La razón de ser de este requisito es, precisamente que, los demandados conozcan la sala del Tribunal a la que dirigirán la correspondiente contestación. Al evaluar el recorte del ejemplar, el mismo no cumple con este requisito.

Por otro lado, la Regla 4.7 establece la obligación del demandado de presentarle al Tribunal la constancia de haber cumplido con lo dispuesto en la Regla 4.6. Para esto, la Regla 4.7 establece que el término para cumplir con ello se extiende hasta el plazo que tiene la parte demandada para comparecer. Evidentemente el demandante falló con el cumplimiento en lo dispuesto en esta regla pues debió haber comparecido a esos efectos al Tribunal en o antes de transcurridos 30 días desde la publicación del edicto. Sin embargo, el demandante compareció en un término en exceso del permitido por la regla.

También, la Regla 4.7 dispone que “[E]n caso de que la notificación del emplazamiento se haga por edictos, se probará su publicación mediante la declaración jurada del (de la) administrador(a) o agente autorizado(a) del periódico, ...”. Es decir, otro requisito indispensable es que el administrador o agente autorizado del periódico donde se publicó el edicto le presente al Tribunal la constancia de haberlo hecho mediante declaración jurada. Para esto, es importante que se acredite y se haga constatar que, quien comparezca en dicha declaración jurada, es en efecto el administrador del periódico o su agente autorizado. Sin embargo, no surge certificación firmada por alguna autoridad competente dentro del periódico o resolución corporativa que certifique que,

quien compareció en la declaración jurada, tenía la la capacidad para hacerlo, conforme surge de la Regla 4.7.

En consecuencia, los demandados exponen, mediante la presente *Comparecencia Especial Sin Someterse a la Jurisdicción* que, conforme a lo anteriormente expresado y de conformidad a lo establecido en las Reglas de Procedimiento Civil, según enmendadas, la parte demandante no ha cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos para el emplazamiento. En consecuencia, la parte demandante aún no ha emplazado efectivamente a los demandados por lo que el Tribunal debe concluir que no tiene jurisdicción sobre las personas demandantes por insuficiencia en el emplazamiento hasta tanto no se cumpla con lo dispuesto en las Reglas con relación a esto.

POR TODO LO CUAL, solicitamos muy respetuosamente que el Honorable Tribunal tome conocimiento de lo anterior y, en consecuencia, concluya que el emplazamiento fue insuficiente y que, por esto, el Tribunal no tiene aún jurisdicción sobre la persona de los demandados.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA, en Mayagüez, Puerto Rico, hoy día 27 de mayo de 2026.

f/Lcdo. Nolan S. Portalatín Cepeda
RUA # 21457
PO Box 1402
Rio Grande, PR 00745-1402
Tel/Cel: (939) 229-5570
portedalegal@gmail.com